JORNAL O CATARINENSE – Texto 50:

Adequação a LGPD não se faz apenas com documentos.

Com a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, todas as empresas deverão se preocupar com o tratamento dos dados sob seu domínio, sejam em meio físico ou digital a fim de garantir a proteção dos dados e o exercício dos direitos dos titulares. Logo, necessária a implementação de estratégias de segurança da informação e *compliance* eficazes para governança de dados.

Nesse sentido o profissional de segurança da informação e o advogado ocupam função de destaque e devem atuar de modo harmônico com os demais departamentos envolvidos como recursos humanos, financeiro e marketing durante o processo na empresa.

Portanto, além de estudar a lei aplicável ao negócio detalhadamente, bem como a legislação europeia que serviu como origem para a lei brasileira de proteção de dados é imprescindível o conhecimento acerca de processos, riscos corporativos, de Ti, segurança da informação e muita experiência de mercado para atingir a privacidade.

Afinal, implementar um programa de Compliance em proteção de dados não se faz apenas com termos e políticas, mas com medidas físicas e técnicas baseadas em boas práticas já validadas internacionalmente, por profissionais credenciados.

Ainda que se possa, desde o início do projeto, antecipar algumas ações que possibilitem em parte o exercício dos direitos pelo titular de dados, as medidas de segurança e demais exigências da norma decorrem do mapeamento dos dados e classificação dos riscos. Razão pela qual não se deve atropelar essas medidas com documentos padrão que não contemplam a realidade do negócio e não imprimir conformidade à norma.

Mirataira H. M. Haus, Advogada, Professora, Pós-Graduanda em Direito Digital e Compliance, Especialista em Direito do Trabalho, DPO - Membro ANPPD®. Membro das Comissões de Compliance e Direito Sistêmico OAB/SC. Credenciada pelo SEBRAE/SC®.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade. Lei Geral de Proteção de Dados. LGPD.